

1501283-95.2019.8.26.0073

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta de Oliveira Ferreira Lima

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... provas, comprovarem a existência do tráfico, e motivarem decreto condenatório aos réus, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações.

A propósito: "TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AGENTE FLAGRADA TRAZENDO CONSIGO, NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL, PARA FINS DE TRÁFICO, 179,98 GRAMAS DE MACONHA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

2ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501283-95.2019.8.26.0073 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501283-95.2019.8.26.0073

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2129225/2019 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 2891264 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 1604/19/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 1515/19/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 1589/19/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 2129225 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 1604/19/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 1515/19/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 1589/19/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 2129225 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 1604/19/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 1515/19/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 1589/19/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 2129225 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 1604/19/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 1515/19/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 1589/19/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 2129225 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 1604/19/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 1515/19/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 1589/19/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta de Oliveira Ferreira Lima

Vistos.

FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA e RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos c/c o artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11343/06, porque no dia 01 de abril de 2019, por volta das 10h30min, bem como em outras datas e horários não especificados, na Rua Antônio Quintiliano Teixeira, nº 800, Alto da Boa Vista, nesta cidade e comarca de Avaré, Penitenciária Nelson Marcondes do Amaral, "P-II", associaram-se para a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Consta também que, no dia 01 de abril de 2019, por volta das 10h30min, na Rua Antônio Quintiliano Teixeira, nº 800, Alto da Boa Vista, nesta cidade e comarca de Avaré, Penitenciária Nelson Marcondes do Amaral, "P-II", adquiriram para entrega a terceiros, 04 (quatro) porções de "Cannabis Sativa L", conhecida como "maconha", pesando, aproximadamente, 54,93g (cinquenta e quatro gramas e noventa e três centigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11 e laudo de fls. 13/16, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, os acusados, ambos cumprindo penas no citado estabelecimento prisional, uniram-se para a prática do crime de tráfico de drogas no seu interior. Ambos engendraram comprar drogas de pessoa não identificada nos autos, que as remeteria a eles via SEDEX, constando nome e endereço da avó de Felipe, sem que essa tivesse conhecimento.

Na oportunidade, referida pessoa enviou-lhe um pacote contendo as citadas porções de maconha, acondicionadas em pedaços de sabão em pedra.

Ocorre que o pacote foi interceptado por agentes de segurança penitenciária, que localizaram a droga e a apreenderam.

Notificados os réus (fls. 188 - Rafael e fls. 190 - Felipe), foi oferecida defesa preliminar, no prazo legal (fls. 197/198 - Felipe e fls. 204/207 - Rafael).

A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2021 (fls. 215/216), e os réus foram citados (fls. 301 - Rafael e fls. 330 - Felipe).

O processo foi instruído com a inquirição de cinco testemunhas de acusação, bem como interrogados os réus ao final.

Em debates orais, o Ministério Público postulou a condenação dos réus nos exatos termos da exordial acusatória, ao passo que a Defesa Técnica requereu a absolvição dos réus, diante da insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando em caso de condenação.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada contra dois réus, por terem praticado as condutas descritas nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos c/c o artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11343/06.

Descabe a alegação de nulidade pela violação de correspondência, eis que vigora em sobreposição a tal direito, o Princípio da Segurança Pública, sendo necessária a fiscalização de todas as correspondências, principalmente pacotes, para o interior da Unidade Prisional, para evitar que lá ingressem drogas, armas ou qualquer objeto ilícito. Além disso, os agentes relataram que o pacote foi aberto na presença do réu, bem como o mesmo autorizou sua abertura.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Assim, tem-se por devidamente comprovadas materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas somente quanto ao réu Felipe.

A materialidade delitiva restou evidenciada através da portaria (fls. 02/04), boletins de ocorrência (fls. 05/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo toxicológico (fls. 13/16), relatório policial final (fls. 39/40), e prova testemunhal.

Na fase policial, o agente de segurança penitenciária LUIZ CARLOS CÂNDIDO DE LIMA disse que, na data dos fatos, desempenhava suas funções como Diretor de Divisão do Centro de Segurança e Disciplina, e que, por volta das 10h30min, foi informado pelo servidor, Junior Batista Teixeira, Diretor do Núcleo de Portaria Turno III, sobre a suspeita do sedex do acusado Felipe, a qual foi enviado pela Sra. Marina Ferreira

da silva, devidamente registrada no rol de visitantes do referido como avó do mesmo. Na presença de Felipe, o qual autorizou a abertura do sedex, juntamente com as testemunhas José Aguinaldo Couto, Junior Batista Teixeira, Maurício Peres Ipólito e Reginaldo Pereira Costa, abriram a caixa do sedex e, ao vistoriar os produtos, foram encontrados, escondidos dentro de 02 (dois) pedaços de sabão em pedra, 04 (quatro) invólucros contendo substância esverdeada com características do entorpecente "maconha". Questionado, Felipe disse que havia "vendido" o nome de sua avó, que consta em seu rol, para que Rafael pudesse encaminhar para esta unidade os invólucros (fls. 20).

Em juízo, o agente de segurança penitenciária Luiz Carlos Cândido de Lima disse que é diretor de segurança. Quando passaram o sedex do Felipe como remetente sua avó, detectaram pelo raio x uma cor diferente, que pode ser metal ou substância. O sedex veio até a sala, o preso foi requisitado e abriram o sedex, com sua autorização. Quando abriram, viram que o sabão em pedra estava com algo adulterado. Ao abrir, encontraram os invólucros de drogas. Tinham 04 porções. Felipe disse que em comum acordo com outro preso de nome Rafael, tinha vendido o rol de visita dele para que o Rafael pudesse encaminhar a substância. Rafael foi questionado e disse que desconhecia a situação. Falou que não conversava este preso e mal o tinha visto. Negou. (gravação audiovisual).

Na fase policial, o agente de segurança penitenciária JUNIOR BATISTA TEIXEIRA disse que informou ao Sr. Luiz Carlos Cândido de Lima, Diretor de Divisão do Centro de Segurança e Disciplina, sobre a suspeita do sedex de Felipe, o qual foi enviado pela Sra. Marina Ferreira da Silva, devidamente registrada no rol de visitantes do referido como avó do mesmo, pois, ao submeter a referida caixa de sedex ao exame no aparelho de raio X, foi verificada uma imagem anormal no interior deste. Na presença de Felipe, o qual autorizou a abertura do sedex, juntamente com as testemunhas José Aguinaldo Couto, Maurício Peres Ipólito e Reginaldo Pereira Costa, abriram a caixa do sedex e, ao vistoriar os produtos, foram encontrados, escondidos dentro de 02 (dois) pedaços de sabão em pedra, 04 (quatro) invólucros contendo substância esverdeada com características do entorpecente "maconha". Questionado, Felipe disse que havia "vendido" o nome de sua avó, que consta em seu rol, para que Rafael pudesse encaminhar para esta unidade os invólucros (fls. 21).

Em juízo, o agente de segurança penitenciária Junior Batista Teixeira disse que foi um sedex enviado para ele, e no raio x tinha anormalidade. Aberto o sedex da frente do sentenciado pelo diretor de segurança. O sedex estava endereçado ao preso, Felipe de Oliveira da Silva. O remetente era avó dele. Estava presente quando o sedex foi aberto. Tinha 04 invólucros aparentemente de maconha, estava dentro do sabão. O Felipe disse que tinha vendia o rol de visita para outro preso. Ele passou o nome da avó dele para que o preso ficasse com a maconha. O outro preso é o Rafael Ribeiro. Não conversou com Rafael (gravação audiovisual).

Na fase policial, os agentes de segurança penitenciária JOSÉ AGNALDO COUTO, MAURÍCIO PERES IPÓLITO e REGINALDO PEREIRA COSTA disseram que, na data dos fatos, por volta das 11h00min, encontravam-se na sala do Centro de Segurança e Disciplina, juntamente com o Sr. Luiz Carlos Candido de Lima, Diretor do C.S.D., e o agente Junior Batista Teixeira, onde compareceu Felipe, para averiguação de uma caixa de sedex enviada pela Sra. Marina Ferreira da Silva, devidamente registrada no rol de visitantes do referido como avó do mesmo. Mediante autorização de Felipe e na presença deste, foi aberta a caixa do sedex e, ao vistoriar os produtos, foram encontrados, escondidos dentro de 02 (dois) pedaços de sabão em pedra, 04 (quatro) invólucros contendo substância esverdeada com características do entorpecente "maconha". Questionado, Felipe disse que havia "vendido" o nome de sua avó, que consta em seu rol, para que Rafael pudesse encaminhar para esta unidade os invólucros com drogas (fls. 22/25).

Na fase policial, o réu FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA disse que, na data dos fatos, habitava a cela 237 do pavilhão II, e que, na verdade, fez um trato com Rafael, para que alguém enviasse um sedex em seu nome com drogas, "maconha", sendo que seria dividida entre os dois "meio a meio", não sabendo informar quem foi a pessoa que enviou a referida encomenda. Passou todos os dados de sua avó para Rafael, e que o mesmo providenciaria a vinda deste sedex com as drogas. Rafael pediu para que

Felipe assumisse este acontecido sozinho, e Felipe diz se sentir ameaçado por Rafael por conta disso. Disse que não vai assumir sozinho, pois não quer prejudicar a sua avó, sendo que a mesma nem se quer sabe do acontecido (fls. 32).

Em juízo, o réu Felipe de Oliveira da Silva disse que nesta data na sua oitiva disse que o Rafael tinha sim envolvimento no sedex, mas na verdade ele não tinha. Falou que tinha envolvimento para escapar dessa situação. A droga ele não tinha ciência. A avó também não tinha ciência. A droga era para consumir. Era usuário de maconha. Fez um jeito para a droga chegasse, não ia passar para ninguém. Não conhece o Rafael e ele não lhe conhece (gravação audiovisual).

Na fase policial, o réu RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS disse que, na data dos fatos, habitava a cela 211 do pavilhão II. Desconhece o fato narrado e não sabe dizer o porquê foi cogitado seu nome. Não tem amizade com Felipe e, ao ser informado pelo Diretor de Disciplina, Sr. Luiz, se tinha ciência do acontecido, o mesmo disse que não. Alega que nunca falou com Felipe e nem sequer tinha amizade com ele. Não sabe informar porque Felipe falou seu nome, sendo que nunca teve qualquer desavença com o mesmo e nem com qualquer outro sentenciado do raio 2. Nunca cogitou com Felipe que o mesmo vendesse seu rol de visitas, até mesmo porque nem conversava com ele. Nunca combinou com Felipe para que, quando chegasse a droga no sedex, dividissem a quantidade. Jamais faria uma situação dessa, sabendo que seria o maior prejudicado. Alega que nunca fez qualquer tipo de ameaça a Felipe, a fim de que o mesmo aceitasse que seu rol fosse usado para esse tipo de situação (fls. 36).

Em juízo, o réu Rafael Ribeiro dos Santos disse que teve desavença com Felipe no futebol, não conhecia ele. Foi conhecer no futebol. Na quarta feira teve a briga. E na segunda requisitou atendimento diretor e chegou na sala e perguntou se tinha visita, se recebia sedex, falou que recebia sedex só. Perguntou se compactuou com a situação do Felipe, disse que não, o diretor apresentou sabão em pedra com droga, falou que não tinha nada a ver. Falou que não conversava com ele. Contou da desavença na quadra. O diretor contou que o Felipe acusou ele. Recebia sedex da sua esposa. (gravação audiovisual).

Esse é o conjunto probatório.

A negativa apresentada pelos acusados veio parcialmente refutada pela prova testemunhal e demais documentos carreados aos autos.

De acordo com os relatos dos agentes, houve suspeita acerca de um sedex endereçado a Felipe, por sua avó, pois, ao submeterem a caixa ao exame no aparelho de raios-X, uma anormalidade foi verificada.

Com a permissão de Felipe e na presença deste, o referido pacote foi aberto e, após vistoria dos produtos, foram localizados, dentro de 02 pedaços de sabão em pedra, 04 invólucros contendo maconha.

Indagado acerca do ilícito, Felipe disse que vendeu as informações de sua avó para que Rafael, então, enviasse o sedex contendo os invólucros com entorpecentes, sendo que iriam dividir a droga.

Ressalta-se que os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária são suficientes para, junto com as demais provas, comprovarem a existência do tráfico, e motivarem decreto condenatório aos réus, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações.

A propósito: "TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AGENTE FLAGRADA TRAZENDO CONSIGO, NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL, PARA FINS DE TRÁFICO, 179,98 GRAMAS DE MACONHA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA, CUJO CONTEÚDO É HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO - VALIDADE. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. O mesmo raciocínio se aplica, naturalmente, aos agentes de segurança penitenciária." (TJ-SP - APR: 15002583720208260356 SP 1500258-37.2020.8.26.0356, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021).

Está consolidado que o testemunho dos agentes de segurança pública é de grande valia e não pode ser desconsiderado, inexistindo no caderno processual provas de que tenham interesse em deturpar a verdade, apontando situação fantasiosa e incriminando inocentes, não havendo razão para duvidar de sua palavra. Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, que reafirma o entendimento recorrente da Corte sobre o tema: Esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8-9-2011). Na mesma direção a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (Habeas Corpus 165561/AM, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 2/2/2016). (...) O depoimento dos policiais militares flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp nº 739749/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 19/5/2016).

Outrossim, é importante frisar que a droga foi devidamente apreendida e apresentada, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 11), bem como a natureza da droga foi relatada no laudo químico-toxicológico (fls. 13/16).

Está clara a finalidade de traficância pelo réu Felipe já que o mesmo determinou que sua avó lhe enviasse drogas, em grande quantidade (quatro porções) pesando 54 gramas, sendo que está claro que pretendia entregar parte da droga para os outros sentenciados de dentro do sistema prisional. Mesmo que seja usuário, não poderia fazer uso de grande quantidade em pouco tempo, havendo risco de perder a droga na primeira revista habitual de cela.

Assim, está claro que Felipe pretendia, além do uso, entregar ou vender parte das drogas para outros presos.

Ressalta-se que o artigo 33 da lei de Drogas inclui importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda que não tenha sido flagrada a situação de venda, a incidência de qualquer um dos verbos considera-se consumado o crime de tráfico de drogas.

Portanto, ainda que a defesa alegue que o acusado não foi pego quando na comercialização do ilícito, cabe ressaltar que o mesmo estava praticando outro verbo presente no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, ao adquirir as drogas. Não há que se falar em desclassificação para o crime no artigo 28, uma vez que pela circunstância dos fatos, o ingresso da droga na unidade prisional, a quantidade de drogas e a maneira como estavam embaladas as drogas, a finalidade da traficância ficou totalmente demonstrada.

Quanto ao acusado Rafael entendo que não há provas para sua condenação.

Embora o acusado Felipe tenha indicado Rafael como coautor inicialmente, é certo que não se verificou a alegada "venda do rol de visita". O sedex foi enviado pela avó de Felipe, tendo como destino o próprio Felipe (fls. 25). Assim, não há nenhum elemento que indique que o sedex era destinado também ao réu Rafael.

O único elemento contra o acusado Rafael é a versão do acusado Felipe na fase inquisitiva, sendo que o mesmo alterou a versão nesta data, dizendo que mentiu sobre a participação de Rafael.

Assim, havendo dúvidas, a absolvição do réu Rafael é de rigor.

Quanto a associação, em decorrência da absolvição do acusado Rafael, é de se absolver igualmente ambos os réus pelo delito de associação. Ademais não se visualizou nenhum elemento que ligasse os acusados.

Nesta esteira, impõe-se a condenação do acusado Felipe pelo crime previsto no artigos 33, caput, da Lei nº 11343/06 somente.

Passo à dosagem da pena.

Em relação ao réu Felipe de Oliveira da Silva:

I. Quanto ao delito do artigo 33 da Lei 11.343/06:

Favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, mantenho a pena base no mínimo legal, fixando-a em: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência (SAJ: 0012417-30 -

Cert.distr.fl.s.157/158 - FA fl.s. 160/161), sendo a reincidência preponderante, aumento a pena em 1/6, para resultar em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento da pena disposta no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, já que o crime se deu dentro de estabelecimento prisional, aumento a pena em 1/6, para resultar em: 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Reputo inaplicável o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal, considerando a reincidência.

Incabível qualquer substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como incabível o sursis.

O valor do dia multa será do mínimo legal (artigo 43 da Lei nº 11343/2006).

Atendendo ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o réu está preso por outro(s) processo(s), deixo de considerar o tempo em que ficou provisoriamente preso para fins de fixação do regime de pena.

Ante todo o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE a ação para condenar FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA, RG: 52220874, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 dias-multa, com valor unitário estipulado no piso, como incurso na sanção do artigo 33, caput, c.c. Artigo 40, inciso III da Lei 11343/06, e para absolvê-lo do crime previsto no 35, caput, da Lei nº 11343/06, bem como para absolver o réu RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, combinados com artigo 40, inciso II da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII do C.P.P.

O réu poderá apelar em liberdade eis que está preso por outro processo.

Transitada em julgado para as partes, lance-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Expeça-se o necessário.

P.I.C.

Avare, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA